

복 무 감 사

감 사 결 과 보 고 서

- 추석명절 취약시기 공직기강 점검 -

2020. 10.

한 국 산 업 기 술 시 험 원
감 사 부

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과	2
1. 감사결과 총괄	2
2. 감사결과 처분요구사항 일람표 및 처분요구 세부사항	3
처분요구 세부사항	
[1] - 1 부정당업자로 제재 중인 업체와 계약 체결 부적정(주의요구)	4
[1] - 2 휴직자 복무관리 교육 등 안내 방안 마련 미흡(권고)	7

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 10월 추석명절에 따른 취약시기 '코로나19' 방역수칙 위반 또는 국민 눈높이에 맞지 않은 행태들로 인해 직원들의 공직기강해이가 우려되는 시기로 기강을 확립하고 복무 사각지대에 대한 관리 감독을 강화해 기강해이를 사전에 차단하는데 목적을 두었다.

2. 감사대상 및 중점

감사는 복무점검에 있어 진주 본원, 서울 본원, 경기 본원, 강원 본소, 천안 본소를 대상으로 실시하였고 '코로나19' 관련 대응에 있어서는 안전보안실, 운영 지원실, 인재경영실을 대상으로 실시하였으며, 감사 중점은 복무관리 (휴직자 복무 관리, 출근, 출장, 휴가 등 신고) 및 공직기강(법인카드 사용 적정 여부, 계약 업무, '코로나19' 관련 법령·수칙·안내 등 준수 여부 등)을 점검하는데 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 2020. 9. 24.부터 같은 해 10. 8.까지 내부감사인 4명(감사반장 포함)이 감사대상 지역을 불시 방문하여 점검하였고, '코로나19' 및 공직기강 업무는 방역관련 법령·수칙·지침·안내의 적시성(소극행정 사례 여부)과 서면자료를 바탕으로 운영 실태를 직접 점검하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 주요 지적사항에 대하여 관련자(부서)의 의견을 청취하고 2020. 10. 16. 내부검토과정을 거쳐 2020. 10. 23. 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 [표]와 같이 '휴직자 복무관리 교육 등 안내 방안 마련 미흡' 등 조치사항 계 2건을 확인하였다.

[표] 지적사항 현황

합 계			주의요구	권고
신분상조치	행정상조치	재정상 조치		
1	1	-	1	1

< 감사결과 요약 >

① 부정당업자로 제재 중인 업체와 계약 체결 부적정

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 제3항에 따라 계약담당직원은 부정당업자로 제재 되어 입찰 참가자격이 제한된 자와는 계약을 체결하여서는 아니 되나 부정당업자로 제재 처분을 받고 있는 점을 제대로 확인하지 않은 채 부정당 업체와 2020. 7. 6. 계약 체결

② 휴직자 복무관리 교육 등 안내 방안 마련 미흡

「인사규정」 제18조의2에 따라 휴직자 복무관리 부서에서는 휴직자들로 하여금 휴직의 목적 외 사용을 하지 않도록 휴직 전 복무관리 등에 대한 교육이 내실 있게 운영되어야 하나 규정이 마련된 2020. 7. 24. 이후 2명의 휴직자에 대해 2020. 10. 15. 뒤 늦게 이메일로 교육을 실시하는 등 실질적인 교육훈련 미흡

['코로나 19' 관련 방역지침 등 준수 여부 점검 결과]

주요 중점 점검 사항	점검결과
1. '코로나 19' 관련 재택근무 지침 준수 여부	양호
2. '코로나 19' 관련 정부정책 이행 준수 노력 여부	양호
3. '코로나 19' 관련 기관에서 시행중인 주요 지침 적정 여부	양호
4. '코로나 19' 관련 직원 검진현황 및 조치 적정 여부	양호
5. 세미나 및 워크숍 등 단체활동 자제 지침 준수 여부	양호

2. 감사결과 처분요구사항 일람표 및 처분요구 세부사항

일련 번호	관계부서(관련자)	감사분야	제 목	처분요구 등 종류	처분요구 세부사항
1	○본부 □팀 (A)	공직기강	부정당업자로 제재 중인 업체와 계약 체결 부적정	주의요구	①-1
2	○본부 ◇실	복무관리	휴직자 복무관리 교육 등 안내 방안 마련 미흡	권고	①-2

주 의 요 구

제 목 부정당업자로 제재 중인 업체와 계약 체결 부적정

관 계 부 서 ○본부 □팀

조 치 부 서 인재경영실

내 용

1. 업무 개요

○본부 □팀은 「계약업무규정」 제21조에 따라 물품의 제조·구매 또는 용역 계약의 경우 수의계약을 체결하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「계약업무규정」 제60조 따르면 계약담당자는 경쟁입찰의 공정한 집행 또는 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있거나 기타 입찰에 참가시키는 것이 부적합하다고 인정되는 경우 입찰참가자격을 제한하고 있고, 같은 규정 제74조에 따르면 계약에 관하여 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 관계법령인 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 적용하도록 하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 제3항에 따르면 계약담당 직원은 부정당업자로 제재되어 입찰 참가자격이 제한된 자와는 계약을 체결 하여서는 안된다.

따라서 계약담당직원은 용역계약 등 계약체결 직전에 계약상대자가 부정당업자로 제재처분을 받아 입찰참가 자격을 제한받고 있는지를 확인하여 부정당업자가 계약상대방으로 결정되는 일이 없도록 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 □팀에서는 '2020년 정규직 공채 홍보대행 용역계약' 검토(2020. 6. 24. ~ 7. 5.)이후 계약체결 전에 (주)△△(대표자 : B)이 부정당업자로 제재 처분(제재기간 2020. 1. 14. ~ 12. 29.)을 받고 있는 점을 제대로 확인 하지 않은 채 2020. 7. 6. '2020년 정규직 공채 홍보대행 용역 구매 계약'(계약금액 11,000천 원)을 [표 1]과 같이 체결하였다.

[표 1] 부정당업자로 제재 중인 업체와 계약 체결한 현황

(금액단위 : 천 원, 부가세포함)

번호	계약명	제재기간 (제재기관명)	부정당 업자명	계약요청 부서	계약일	계약기간	계약금액
1	2020년 정규직 공채 홍보대행 용역	2020.1.14.~2020.12.29. (☆공사)	(주)△ △	◇실	2020.7.6.	2020.7.6. ~ 2020.7.20.	110,000

자료 : □팀 제출자료 재구성

그 결과 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 제3항 등을 위반하여 부정당업자와 계약을 체결함으로써 계약질서를 어지럽혔다.

4. 관련자 의견

위 직원은 「계약업무규정」 제60조는 공개경쟁입찰시에 부정당업자로 제재 중인 업체는 입찰에 참여하지 못하도록 제한하고 있을 뿐 부정당업자와의 계약은

제한하지 않고 있다고 주장하나, 「계약업무규정」 제60조에서 부정당업자와의 입찰 참가자격 제한은 계약의 공정한 집행, 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있어 부정당업자와 계약체결을 제한하는 것이며 관련자의 주장과 같이 부정당업자와 계약을 체결하지 못하도록 하는 내용이 「계약업무규정」에 명시되어 있지 않다 하더라도 「계약업무규정」 제74조에 따라 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 적용하도록 하고 있는 점을 고려할 때 관련자의 주장은 받아들이기 어렵다.

5. 조치할 사항

- ① **관계부서의 장**은 앞으로 부정당업자로 제재처분을 받아 입찰참가자격이 제한된 자와 계약을 체결하는 일이 없도록 부정당업자 확인 업무를 철저히 하고
- ② **인사관리부서의 장**은 「징계세칙」 제4조에 따라 「복무규정」 제5조 성실의무를 소홀히 한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의요구)

권 고

제 목 휴직자 복무관리 교육 등 안내 방안 마련 미흡

관 계 부 서 ○본부 ◇실

조 치 부 서 인재경영실

내 용

1. 업무 개요

○본부 ◇실은 「인사규정」 제18조에 따라 직원의 휴직을 승인하고 같은 규정 제18조의2에 따라 휴직자에 대한 복무관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「인사규정」 제18조의2에 따르면 휴직자 복무관리부서에서는 휴직자로 하여금 휴직의 목적 외 사용¹⁾을 하지 않도록 휴직 전 복무관리 등에 대한 교육을 실시하도록 되어 있다.

따라서 휴직자 복무관리 부서에서는 휴직자를 대상으로 휴직 제도의 취지와 다른 목적으로 휴직을 사용하는 일이 없도록 휴직 전 교육을 철저히 하여야 한다.

1) '휴직의 목적 외 사용'이라 함은 휴직기간 중 휴직사유와 달리 영리업무 금지의무에 위반하거나, 당초 휴직 사유와 다르게 휴직을 사용함으로써 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우를 말함

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간(2020. 9. 24. ~ 10. 8.) 중 직원의 휴직자 현황을 점검한 결과, 휴직자에 대한 복무관리 규정을 2020. 7. 24. 마련하여 시행 중에 있었고 규정이 마련 된 후 2명의 직원이 [표 2]와 같은 사유로 휴직을 하고 있었다.

[표 2] 휴직자 현황(2020. 7. 24. 이후)

개인번호	성명	직급	부서	휴직종류	휴직기간
***	C	****	◎센터	**휴직	2020.7.27.~10.26.
***	D	****	▽센터	**휴직	2020.9.1.~2021.12.31.

자료 : ◇실 제출자료 재구성

이와 관련하여 휴직자를 대상으로 출입국에 관한 사실증명서 등을 제출받아 확인한 결과 휴직 목적에 위배되는 복무위반 사례는 없었으나, 휴직자 복무관리부서에서는 휴직자 복무관리에 관한 사항만 규정에 반영하였을 뿐 휴직자에 대한 교육 안내 방안 등 구체적 지침 없이 휴직 전 교육이 이루어지지 않고 있다가 2020. 10. 15. 휴직자 2명에게 이메일로 안내하고 안내문 수령확인서를 받는 등 실질적 교육훈련이 미흡한 실정이다.

4. 관련부서 의견

휴직자 복무관리부서에서는 감사결과를 수용하면서 휴직 전 교육이 철저히 이루어질 수 있도록 휴직자 복무관리 지침을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 **관계부서의 장은** 앞으로 휴직 직원에 대해 휴직자 복무관리에 관한 사전 교육이 미흡하게 운영되는 일이 없도록 「인사규정」 제18조의2에 따라 휴직자 서약서, 휴직자의 의무, 교육내용, 복무상황보고요령 등을 포함한 휴직자 복무관리 지침을 마련하시기 바랍니다. (권고)